



MENTORIA TITÃ
RETA FINAL | POLÍCIA PENAL
RN 2026

PROCESSO PENAL | AULA RÁPIDA 95+

PP 06

CPP + LEI 9.099/1995

PROCEDIMENTOS E SENTENÇA

Procedimento comum ordinário e sumário, JECRIM, Tribunal do Júri, emendatio e mutatio libelli, sentença penal e crimes funcionais - só o que tem chance real de virar ponto.

100 questões mapeadas

53 reais / adaptadas

2026 legislação e jurisprudência conferidas

BLACK x RED x GOLD

Reta final: regra + número + pegadinha + exemplo

MENTORIA TITÃ



COMO USAR ESTA AULA

O banco mostra recorrência. Tema isolado não ganha páginas só porque apareceu uma vez.

100

questões no banco PP 06

53

reais / reais adaptadas

47

autorais estilo Avalia

6

núcleos úteis da matriz

RADAR DE COBRANÇA DO BANCO

ALTÍSSIMA

procedimento comum, sentença e JECRIM: prazos, ordem dos atos, citação, absolvição, composição e transação.

ALTA

Tribunal do Júri: primeira fase, sentença do juiz presidente, apelação e execução imediata.

OBJETIVA

emendatio/mutatio e crimes funcionais: pouca teoria, mas literalidade muito cobravel.

REGRA TITÃ: recursos, ação civil, prova e competência só entram quando são indispensáveis para resolver este módulo. Não vamos repetir aulas inteiras de temas que já possuem bloco próprio.

ATUALIZAÇÃO 2026 QUE MERECE GRIFO

STF - Tema 1068: a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelos jurados, **independentemente do total da pena**. O antigo corte de 15 anos não prevalece.

Prioridade de estudo: páginas 3-9 e 10-12 primeiro. Júri vem depois. Crimes funcionais, por último.

MAPA DOS PROCEDIMENTOS

A primeira pegadinha é escolher o rito errado.

ART. 394 - QUAL RITO?

PROCEDIMENTO	QUANDO	PALAVRA-CHAVE
ORDINÁRIO	Crime com pena máxima igual ou superior a 4 anos .	4 ou mais
SUMÁRIO	Crime com pena máxima inferior a 4 anos , ressalvado o sumaríssimo.	menos de 4
SUMARÍSSIMO	Infração penal de menor potencial ofensivo.	Lei 9.099/95

4 OU MAIS = ORDINÁRIO | MENOS DE 4 = SUMÁRIO | MPO = JECRIM

na ausência de rito especial

REGRA SUBSIDIÁRIA

O procedimento ordinário aplica-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo, quando compatível.

JÚRI

Crimes dolosos contra a vida seguem procedimento próprio dos arts. 406 a 497.

JECRIM

Contravenções + crimes com pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa.

EXEMPLO. Crime sem rito especial, pena máxima de 3 anos e 6 meses.

Sumário. Se fosse infração de menor potencial ofensivo, prevaleceria o sumaríssimo.

PEGADINHA: quando o JECRIM remete peças ao juízo comum por inviabilidade de citação pessoal, aplica-se o **procedimento sumário**, não automaticamente o ordinário.



PORTA DE ENTRADA DO PROCEDIMENTO COMUM

Rejeição da acusação e absolvição sumária são momentos diferentes.



ART. 395 - REJEITA A ACUSAÇÃO

- Denúncia ou queixa **manifestamente inepta**.
- Falta de **pressuposto processual** ou condição para o exercício da ação penal.
- Falta de **justa causa**.

ART. 397 - ABSOLVE SUMARIAMENTE

- Excludente manifesta de **ilicitude**.
- Excludente manifesta de **culpabilidade**, salvo inimizabilidade.
- Fato narrado evidentemente **não constitui crime**.
- **Extinção da punibilidade**.

RESPOSTA À ACUSAÇÃO - 10 DIAS

A defesa pode arguir preliminares, alegar tudo que interesse, juntar documentos e justificações, especificar provas e arrolar testemunhas. Se o acusado não responder e não tiver defensor, o juiz **nomeia defensor** e concede vista por 10 dias.

NÃO TROQUE: inépcia/justa causa = rejeição. Atipicidade manifesta após resposta = absolvição sumária.



ORDINÁRIO X SUMÁRIO: NÚMEROS QUE CAEM

A prova adora trocar 60 por 30 e 8 por 5.

COMPARATIVO EXPRESS

PONTO	ORDINÁRIO	SUMÁRIO
Audiência de instrução	Prazo máximo de 60 dias .	Prazo máximo de 30 dias .
Testemunhas	Até 8 acusação + 8 defesa.	Até 5 acusação + 5 defesa.
Interrogatório	Após as demais provas orais.	Após as demais provas orais.
Debates finais	20 min + 10 de prorrogação.	20 min + 10 de prorrogação.

ORDINÁRIO = 60 / 8 | SUMÁRIO = 30 / 5

o restante do esqueleto é muito parecido

ALEGAÇÕES FINAIS NO ORDINÁRIO

- Regra: orais - **20 min** para acusação e defesa, prorrogáveis por **10 min**.
- Complexidade ou número de acusados: juiz pode abrir **5 dias sucessivos** para memoriais.
- Com memoriais, o juiz tem **10 dias** para sentenciar.
- Diligência imprescindível após a instrução: memoriais em **5 dias sucessivos** e sentença em 10 dias.

ATENÇÃO: testemunhas sem compromisso e referidas não entram no limite do art. 401, nos termos legais.



AUDIÊNCIA: ORDEM E CONCENTRAÇÃO DOS ATOS

Se você memorizar a sequência, elimina várias alternativas de uma vez.



ARTS. 399 A 404 - O QUE IMPORTA

- As provas devem ser produzidas, em regra, em **uma só audiência**.
- O juiz pode indeferir prova **irrelevante, impertinente ou protelatória**.
- O interrogatório vem **ao final da instrução oral**.
- Depois da prova, as partes podem requerer diligências cuja necessidade tenha surgido na própria instrução.
- O juiz que presidiu a instrução deve, em regra, **proferir a sentença** - identidade física do juiz.

EXEMPLO. A banca coloca o interrogatório antes das testemunhas de defesa.

Errado. No procedimento comum, ele é o último ato da instrução oral.

PEGADINHA DE PRAZO PROCESSUAL

No processo penal, não use como regra o marco da **juntada do mandado**. O prazo recursal é contado da intimação, conforme disciplina processual e orientação sumulada aplicável.



EMENDATIO X MUTATIO LIBELLI

Uma das comparações mais fáceis de acertar se você perguntar: mudou o FATO ou só o DIREITO?

EMENDATIO LIBELLI - ART. 383

- Fatos permanecem iguais.
- Muda apenas a **definição jurídica**.
- Não exige aditamento.
- Pode resultar em pena mais grave.
- Se gerar competência de outro juízo, autos são remetidos.

MUTATIO LIBELLI - ART. 384

- Surge **elemento ou circunstância fática nova** não contida na acusação.
- MP deve **aditar** a acusação.
- Prazo do aditamento: **5 dias**.
- Defesa é ouvida em **5 dias**.
- Após aditamento, sentença fica adstrita aos seus termos.

EMENDATIO = MESMO FATO | MUTATIO = FATO NOVO

mudança jurídica x mudança da base fática da imputação

NÚMEROS DA MUTATIO

5 dias MP para aditar

5 dias defesa

até **3 testemunhas** por parte após o aditamento

EXEMPLO. Denúncia narra subtração simples. A instrução prova violência não narrada originalmente.

Há **elemento fático novo** relevante - caminho de mutatio, não simples emendatio.

PEGADINHA: o juiz não pode substituir o Ministério Público e criar, por conta própria, a nova imputação fática.



SENTENÇA PENAL: ESTRUTURA + CORREÇÃO

Art. 381 é literalidade barata e muito compatível com prova de Polícia Penal.

ART. 381 - O QUE A SENTENÇA CONTÉM

Identificação das **partes**

Exposição sucinta da **acusação e defesa**

Motivos de **fato e direito**

Artigos de lei **aplicados**

Dispositivo

Data + assinatura do **juiz**

ART. 382 - PEDIDO DE DECLARAÇÃO

Qualquer parte pode pedir ao juiz, em **2 dias**, que declare a sentença quando houver **obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão**.

ART. 385 - LITERALIDADE VIGENTE

Em ação penal pública, o pedido absolutório do Ministério Público não vincula formalmente o juiz: o CPP prevê possibilidade de condenação e de reconhecimento de agravantes nos limites jurídicos aplicáveis.

EXEMPLO. Questão pergunta qual parte contém a conclusão decisória.

Dispositivo.

NÃO CONFUNDA: relatório, fundamentação e dispositivo são linguagem clássica, mas a prova pode cobrar o rol literal e mais detalhado do art. 381.

ABSOLVIÇÃO, CONDENAÇÃO E EFEITOS CIVIS

O banco repete muito a diferença entre "fato não existiu" e "não há prova de que existiu".

ART. 386 - ABSOLVIÇÃO: PARES QUE A BANCA TROCA

SITUAÇÃO	FUNDAMENTO
Provada a inexistência do fato	Art. 386, I
Não há prova da existência do fato	Art. 386, II
Fato não constitui infração penal	Art. 386, III
Provado que o réu não concorreu	Art. 386, IV
Não há prova de que o réu concorreu	Art. 386, V
Excludente / dúvida fundada sobre excludente	Art. 386, VI
Prova insuficiente para condenar	Art. 386, VII

EFEITO NO CÍVEL

- Reconhecimento **categórico da inexistência material do fato** impede rediscussão civil desse ponto.
- Absolvição por **falta de prova da existência** não impede, por si só, ação civil.
- Arquivamento do inquérito, extinção da punibilidade e absolvição por atipicidade também não impedem automaticamente a ação civil.

ART. 387 - NA CONDENAÇÃO

O juiz fixa a pena e deve fundamentar a situação cautelar. Pode fixar **valor mínimo para reparação dos danos**, respeitado o contraditório. A condenação transitada em julgado serve como título executivo no cível.

PEGADINHA CENTRAL: "não provado" é diferente de "provado que não ocorreu".



JECRIM: QUEM ENTRA E COMO FUNCIONA

Alta recorrência no banco. Foque em competência, princípios, citação e saída do rito.

INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO

Contravenções penais + crimes cuja pena máxima não seja superior a **2 anos**, cumulada ou não com multa.

COMPETÊNCIA

Lugar em que foi
praticada
a infração penal.

CRITÉRIOS

Oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade.

OBJETIVO

Reparação do dano e aplicação, sempre que
possível, de pena não privativa de liberdade.

CITAÇÃO - ART. 66

A citação é **pessoal**, no próprio Juizado sempre que possível ou por mandado. Se o acusado **não for encontrado**, não se faz edital dentro do JECRIM: as peças são enviadas ao **juízo comum**.

ATOS PROCESSUAIS

- Podem ocorrer em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme organização judiciária.
- Atos em outras comarcas podem ser solicitados por qualquer meio hábil.
- Não há nulidade sem prejuízo.
- Dos atos em audiência, partes e defensores ficam desde logo cientes.

PEGADINHA: saiu do JECRIM por falta de citação pessoal? O CPP determina, nas infrações de menor potencial ofensivo, rito **sumário** no juízo comum.



JECRIM: FASE PRELIMINAR + TRANSAÇÃO

Decore a ordem lógica: compor dano antes de discutir aplicação imediata de pena.



COMPOSIÇÃO CIVIL - ART. 74

O acordo é reduzido a escrito e homologado por sentença **irrecorrível**, formando título executivo cível. Em ação privada ou pública condicionada, a composição homologada acarreta **renúncia ao direito de queixa ou representação**.

REPRESENTAÇÃO

Se não houver composição, o ofendido pode exercer representação verbal. **Não representar na audiência não gera decadência imediata**; o direito pode ser exercido no prazo legal.

TRANSAÇÃO PENAL - ART. 76

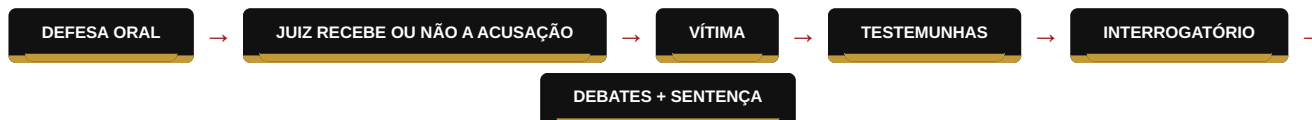
- Proposta do **Ministério Público**, se presentes os requisitos.
- Aplicação imediata de restritiva de direitos ou multa.
- Não gera **reincidência**.
- Fica registrada para impedir novo benefício por **5 anos**.
- Se o autor já foi condenado definitivamente a PPL pela prática de crime, a proposta não é admitida.

NÃO CONFUNDA: transação penal não é confissão de culpa nem sentença condenatória tradicional.

JECRIM: AUDIÊNCIA, RECURSOS E SURSIS PROCESSUAL

Aqui estão os números que mais rendem pegadinha.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - ART. 81



A sentença no JECRIM é **dispensada de relatório**, mas deve mencionar os elementos de convicção.

RECURSOS

- Apelação: **10 dias**, já com razões e pedido.
- Embargos de declaração: **5 dias**.
- Embargos **interrompem** o prazo recursal.

MULTA ISOLADA

Se aplicada exclusivamente multa, pagamento pode ocorrer na Secretaria do Juizado; pago o valor, o juiz declara extinta a punibilidade.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - ART. 89

PONTO	REGRA
Cabimento	Pena mínima igual ou inferior a 1 ano , abrangido ou não pelo JECRIM.
Período de prova	2 a 4 anos .
Prescrição	Não corre durante a suspensão.
Fim regular	Extinção da punibilidade.

PEGADINHA: suspensão condicional do processo não é limitada aos crimes de menor potencial ofensivo.



TRIBUNAL DO JÚRI: PRIMEIRA FASE

Quatro saídas. A prova dá os fatos e pergunta qual decisão o juiz deve proferir.

DECISÕES AO FINAL DA 1ª FASE

DECISÃO	QUANDO
PRONÚNCIA	Materialidade + indícios suficientes de autoria/participação.
IMPRONÚNCIA	Falta materialidade ou falta indícios suficientes de autoria/participação.
ABSOLUÇÃO SUMÁRIA	Inexistência provada do fato; provado que acusado não foi autor/partícipe; atipicidade; causa de isenção de pena/exclusão do crime.
DESCLASSIFICAÇÃO	Juiz entende existir crime diverso dos dolosos contra a vida e remete ao juízo competente.

PRONUNCIA = VAI AO PLENÁRIO | IMPRONUNCIA = PROVA INSUFICIENTE

absolvição sumária resolve mérito; impronúncia não

EXEMPLO. Fato existiu, mas não há indícios suficientes de autoria.

Impronúncia.

EXEMPLO. Está provado que o fato nunca ocorreu.

Absolvição sumária.

IMPORTANTE: impronúncia não impede nova acusação se surgirem provas novas antes da extinção da punibilidade.



JÚRI: PLENÁRIO, SENTENÇA E EXECUÇÃO IMEDIATA

A atualização jurisprudencial é muito recente e já apareceu em questões de 2026.

QUEM FAZ O QUÊ?

CONSELHO DE SENTENÇA

Decide os quesitos e o mérito submetido aos jurados.

JUIZ PRESIDENTE

Formaliza a sentença, fixa a pena e resolve questões jurídicas de sua competência.

STF - TEMA 1068: a soberania dos veredictos autoriza a **execução imediata** da condenação do Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada. O limite de 15 anos foi afastado.

DESCCLASSIFICAÇÃO EM PLENÁRIO

Se os jurados desclassificarem para infração de competência do juiz singular, a sentença sobre o delito resultante é proferida, em regra, pelo **juiz presidente**.

APELAÇÃO NO JÚRI - ART. 593, III

- Nulidade posterior à pronúncia.
- Sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados.
- Erro ou injustiça na aplicação da pena ou medida de segurança.
- Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

EFEITO: se o problema for pena aplicada pelo juiz presidente, o tribunal pode corrigir; se o veredicto for manifestamente contrário à prova, a solução é **novo julgamento**, não substituir os jurados.



CRIMES FUNCIONAIS: SÓ O ESSENCIAL

Tema de baixa frequência no banco. Uma página curta é suficiente para fechar o ponto.

ARTS. 513 A 518 - FLUXO MÍNIMO

DENÚNCIA / QUEIXA EM DEVIDA FORMA



CRIME FUNCIONAL
AFIANÇÁVEL



NOTIFICAÇÃO PARA
RESPOSTA PRELIMINAR



15 DIAS



JUÍZO DE RECEBIMENTO

O QUE A BANCA TROCA

- A resposta preliminar ocorre **antes do recebimento** da denúncia ou queixa nas hipóteses do art. 514.
- Prazo legal: **15 dias**.
- Recebida a acusação, segue-se a citação e o procedimento aplicável.

JURISPRUDÊNCIA DE PROVA: Súmula 330/STJ - é desnecessária a resposta preliminar do art. 514 quando a ação penal estiver instruída por inquérito policial.

NÃO EXPANDA DEMAIS

O banco tem poucas questões deste ponto. Para reta final, memorize **afiançável + defesa preliminar + 15 dias + Súmula 330/STJ**. O restante tem retorno baixo para esta aula.

EXEMPLO. Questão afirma que o funcionário responde depois do recebimento, em 10 dias, como no rito comum.

Errado se a hipótese for a defesa preliminar do art. 514: é anterior ao recebimento e o prazo é 15 dias.

REVISÃO DE VÉSPERA + CHECKLIST 95+

Feche a teoria, faça as 100 questões e volte apenas ao quadro que gerar erro.

NÚMEROS-ÂNCORA

4 anos corte ordinário

2 anos MPO

10 dias resposta acusação

60 / 30 audiência

8 / 5 testemunhas

20 + 10 debates

5 dias mutatio

2 dias art. 382

10 dias apelação JECRIM

5 dias ED JECRIM

15 dias art. 514

TROCAS QUE DERRUBAM

ERRADO	CORRETO
Pena máxima 4 anos = sumário	4 ou mais = ordinário.
Inépcia = absolvição sumária	Inépcia = rejeição.
Interrogatório abre a audiência	Interrogatório fecha a instrução oral.
Emendatio exige aditamento	Não; fatos permanecem os mesmos.
Mutatio = mera troca de artigo	Mutatio exige elemento fático novo.
JECRIM admite citação por edital	Não; remete ao juízo comum.
Não representar na audiência = decadência	Não automaticamente.
Júri exige 15 anos para execução imediata	Tema 1068: independe do total da pena.
Impronúncia = absolvição de mérito	Não.

CHECKLIST

☐ Sei 4 / 2 anos dos ritos?

☐ Sei 60/30 e 8/5?

☐ Sei emendatio x mutatio?

☐ Sei art. 386 I x II e IV x V?

☐ Sei composição x transação?

☐ Sei pronúncia x impronúncia?

☐ Sei art. 395 x 397?

☐ Sei ordem da audiência?

☐ Sei os 6 itens do art. 381?

☐ Sei citação do JECRIM?

☐ Sei sursis processual?

☐ Sei Tema 1068?

ROTA TITÃ: faça as 53 questões reais/reais adaptadas primeiro. Depois use as 47 autorais para testar literalidade e lacunas. Errou JECRIM? páginas 10-12. Errou rito comum? páginas 3-7. Errou sentença? páginas 8-9. Errou Júri? páginas 13-14.

Base: banco PP 06 - 100 questões. Atualização normativa/jurisprudencial conferida em 08/09/2026: CPP compilado; Lei 9.099/1995; STF Tema 1068; Súmula 330/STJ.